

0030526-14.2017.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Magistrado: Lizandra Maria Lapenna Peçanha

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... o boletim de ocorrência noticiando o roubo do aludido automóvel. Afirmou ter agido assim para receber o valor proveniente do seguro, o que de fato ocorreu cerca de três meses depois de registrar falsamente o roubo. Por fim, disse que Osvaldo era seu conhecido e que após ver o carro ele lhe fez uma proposta e adquiriu o EcoSport por R\$ 3.500,00 (págs. 41/42).

De outra feita, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

4ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, . - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 4330-1011 - E-mail: saobernardo4cr@tjsp.jus.br

0030526-14.2017.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0030526-14.2017.8.26.0564

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor

Réu:

Osvaldo Menezes Teruya

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lizandra Maria Lapenna Peçanha

2014/002517

VISTOS.

FERNANDO GONÇALVES DE ALVARENGA e OSWALDO MENEZES TERUYA, qualificados na fase policial e em juízo, foram denunciados como incurso, respectivamente, nas penas do artigo 171, § 2º, inciso V e art. 311, 'caput' e art. 340, do Código Penal, em concurso material e no art. 171, § 2º, inciso V, na forma do art. 29, 'caput' e art. 311, todos do Código Penal, em concurso material de crimes, porque no dia 20 de agosto de 2013, nesta cidade e Comarca, previamente ajustados, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, atuando este último agente na condição de partícipe do crime, ocultaram coisa própria, com o intuito de haver valor de seguro.

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, na mesma data acima mencionada, nesta cidade e Comarca, os réus, adulteraram sinal identificador do veículo automotor Ford/Ecosport, placa EYC-4089.

Consta, por fim, dos inclusos autos de inquérito policial que, 22 de agosto de 2013, nesta cidade e Comarca, Fernando Gonçalves de Alvarenga provocou a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado (fls. 59/61).

Narra a denúncia que os réus se ajustaram para cometer uma fraude contra a Mapfre

Seguros Gerais SA O réu Fernando, na época, era proprietário de um automóvel Ford/Ecosport, placa EYC-4089, e decidiu ocultá-lo com a finalidade de obter o valor do seguro, contando, para tanto, com a colaboração do réu Oswaldo, que se dispôs a adquirir o veículo por valor irrisório, já sabendo do intento de seu comparsa. Desse modo, no dia 20 de agosto de 2013, Oswaldo adquiriu o veículo Ford/Ecosport pelo valor de R\$3.500,00. Na mesma ocasião, os réus providenciaram a substituição das placas originais por placas falsas ("EZF-1617"). Ainda conforme se apurou, no dia-22 de agosto de 2013, Fernando compareceu ao 1º Distrito Policial desta Comarca e narrou falsamente o roubo de seu automóvel Ford/Ecosport, placa EYC-4089, ocasião em que foi lavrado o boletim de ocorrência nº. 10194/2013 (fls. 59/61). Em seguida, de posse do boletim de ocorrência, Fernando acionou a Mapfre Seguros e exigiu o pagamento de indenização em razão do sinistro noticiado, recebendo a quantia de R\$38.235,49 (conforme comprovante de fl. 82). Consta dos autos que, no dia 08 de outubro de 2014, na Avenida Francisco Prestes Maia, nesta cidade, o réu Oswaldo, seguia na condução do automóvel Ford/Ecosport, com as placas adulteradas, quando foi parado por policiais militares, que perceberam se tratar de carro com notícia de roubo.

A denúncia foi recebida em 04 de setembro de 2015 (págs. 96/97). O réu Fernando foi citado pessoalmente em 09 de outubro de 2015 (pág. 113) e apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído (págs. 117/118). A seguir, o réu Oswaldo foi citado por edital e como não constituiu defensor, o feito foi suspenso em relação a ele, nos termos do art. 366 do CPP, conforme decisão de 31 de outubro de 2016 (pág. 164). Nessa mesma data, os autos foram desmembrados em relação ao corréu Fernando.

Posteriormente, o réu Oswaldo foi pessoalmente citado em 11 de dezembro de 2017 (pág. 230), ocasião em que o feito retomou o seu curso. A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (pág. 233).

A seguir, a despeito da resposta apresentada, o recebimento da denúncia foi ratificado e foi designada audiência de instrução, debates e julgamento. Em juízo, foram ouvidas duas testemunhas comuns e, ao final, o réu deixou de ser interrogado, em virtude da decretação de sua revelia, pois, citado pessoalmente, mudou de endereço sem comunicar o juízo.

A instrução foi encerrada, tendo as partes se manifestado em memoriais, ocasião em que o representante do Ministério Público pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia e a defesa, por sua vez, pediu a sua absolvição em virtude da fragilidade do conjunto probatório ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal e a concessão de regime aberto para o cumprimento da pena.

É o RELATÓRIO.

Passo a FUNDAMENTAR e DECIDIR.

Apesar de a acusação pleitear a condenação do acusado, as provas colhidas durante a instrução probatória não são suficientes para embasar o decreto condenatório.

O réu Oswaldo, quando ouvido na delegacia de polícia, inicialmente negou saber que o veículo Ford/Ecosport era produto de crime. Todavia, sua esposa Elisângela o desmentiu, esclarecendo que seu marido havia adquirido o veículo do acusado Fernando pelo valor de R\$ 3.500,00. Então, OSVALDO confessou que havia adquirido o automóvel de Fernando por um valor irrisório, contudo, disse que não imaginava que ele registraria um boletim de ocorrência noticiando o roubo, afirmando que sabia apenas que as prestações do financiamento estavam atrasadas. Por fim, afirmou ter pegado o carro já com as placas adulteradas (págs. 26/27).

Já o réu Fernando, em solo policial, confessou ter vendido o veículo Ecosport para Oswaldo dois dias antes de registrar o boletim de ocorrência noticiando o roubo do aludido automóvel. Afirmou ter agido assim para receber o valor proveniente do seguro, o que de fato ocorreu cerca de três meses depois de registrar falsamente o roubo. Por fim, disse que Oswaldo era seu conhecido e que após ver o carro ele lhe fez uma proposta e adquiriu o EcoSport por R\$ 3.500,00 (págs. 41/42).

De outra feita, o policial militar Felipe Gomes Chaves de Souza narrou, em juízo, que foram informados acerca da existência de um veículo "dublê", a saber, uma EcoSport vermelha, sendo que em patrulhamento por uma travessa da Avenida Prestes

Maia, eles avistaram o aludido veículo e decidiram abordá-lo. Dentro do carro, estava o acusado Osvaldo e uma mulher. Em consulta ao emplacamento, nada de ilícito foi encontrado, mas ao consultar o chassi, verificaram que se tratava de produto de ilícito. Osvaldo foi indagado a respeito e disse que havia adquirido o veículo pelo Mercado Livre, sendo que a mulher que estava com ele alegou que nada sabia, pois estava só de carona. Por fim, alegou que o dono do veículo Ecosport compareceu à delegacia de polícia e reconheceu Osvaldo como o adquirente do carro, informando, inclusive, que já havia recebido a indenização da seguradora em razão do roubo/furto do veículo.

Por fim, o representante da empresa vítima alegou que o réu Fernando avisou a seguradora sobre o roubo de seu veículo e o procedimento foi feito, com o pagamento da indenização a ele. Após, o setor jurídico da empresa recebeu a informação de que o veículo havia sido localizado com as placas adulteradas. Alegou que em relação ao réu Osvaldo nada sabia sobre eventual participação dele na ocultação do veículo, sendo que a única informação recebida pela seguradora foi sobre a localização do veículo com as placas adulteradas.

Analisando os autos, verifico que para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência lavrado por ocasião dos fatos, pelo auto de exibição e apreensão (pág. 13/14), pelo laudo pericial de págs. 58/63.

Todavia, a participação do réu nesse crime não restou suficientemente demonstrada. Com efeito, o réu Osvaldo quando ouvido na delegacia de polícia alegou que comprou o veículo de Fernando no dia 20 de agosto, mas que não sabia que ele faria um registro de roubo dois dias depois. Alegou, ainda, que quando pegou o carro, ele já estava com a placa EZF 1617 (pág. 27).

E Fernando, quando interrogado na fase policial, disse apenas que entregou o carro com as placas originais, nada dizendo em relação à autoria da adulteração.

Ainda, as testemunhas ouvidas nada esclareceram sobre quem efetivamente teria adulterado o sinal identificador do veículo em questão.

Assim, verifica-se que o simples fato de o réu Osvaldo ter sido abordado na posse do veículo, cujas placas estavam adulteradas, por si só, não é suficiente para demonstrar que ele, efetivamente, participou dessa adulteração.

E quanto ao crime se estelionato, também aqui não assiste razão à acusação, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas apontou Osvaldo como eventual responsável pela ocultação do carro, que era de propriedade de Fernando.

Com efeito, a esposa de Osvaldo, quando ouvida na delegacia de polícia, teria dito que ele teria comprado o veículo de Fernando no dia 20 de agosto de 2013 e que após esse dia, ou seja, no dia 22 de agosto de 2013, Fernando registrou um boletim de ocorrência versando sobre roubo desse mesmo veículo supostamente ocorrido no dia 21 de agosto de 2013. Todavia, ela nada disse sobre possível ocultação do veículo por Osvaldo (pág. 19).

Já Osvaldo, quando ouvido na delegacia de polícia, negou que tivesse conhecimento que Fernando iria registrar um boletim de ocorrência de roubo desse veículo com o fim de obter o valor do seguro.

E Fernando, quando interrogado, a despeito de ter dito que, de fato, registrou a ocorrência de roubo, para obter o valor do seguro, nada disse sobre eventual participação de Osvaldo nesse crime.

Cumpra observar que o simples fato de Osvaldo ter pago pelo veículo um valor bem inferior ao valor de mercado não é prova suficiente para demonstrar que ele tinha ciência da fraude empregada por Fernando.

Assim, a prova produzida pela acusação nesse processo, baseada somente nos depoimentos dados na delegacia de polícia e no valor pago pelo veículo, se mostra fraca para um decreto condenatório.

Dessa forma, não há como negar a existência de indícios dos dois crimes. Todavia, estes indícios, produzidos na fase investigativa, não foram confortados nem mesmo repetidos na instrução contraditória, de modo que a incerteza acerca dos fatos, sobretudo em relação à participação de Osvaldo nos crimes, conduz a sua absolvição. Em outras palavras, a prova produzida no inquérito policial, feita sem o crivo do contraditório, não é suficiente para embasar uma condenação, eis que ela se presta

somente para a formação da “opinio delicti” do titular da ação penal.
Diante disso, a solução que se impõe é, portanto, a absolvição.
POSTO ISSO, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA,
para absolver OSWALDO MENEZES TERUYA, da imputação contida no art. 171, §2º, inciso
V, na forma do art. 29, 'caput' e art. 311, todos do Código Penal, em concurso
material de crimes, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal,
com a nova redação dada pela Lei nº 11.719/08.
Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 01 de dezembro de 2022.

LIZANDRA MARIA LAPENNA PEÇANHA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA